

한전KDN(주) 상임감사

개선요구 및 통보

제 목 외출 및 조퇴관련 규정 및 지침 미흡

소 관 부 서 □□□□□(◇◇◇)

조 치 부 서 □□□□□(◇◇◇)

구 분 인사관리(복무)

내 용

1. 업무 개요

회사는 「취업규칙 규정」 및 「취업규칙 시행세칙 규정」에 따라 직원에게 질병 등 부득이한 경우 상사의 승인을 통해 조퇴 또는 외출을 허용하고 있고, 직원은 ●●●●시스템 내 ‘제반근태계’ 메뉴를 이용하여 조퇴와 외출을 신청하거나 취소할 수 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙 규정」 2.3.3.(조퇴 및 외출)에 따르면 직원이 질병이나 기타 부득이한 사유로 조퇴 또는 외출하고자 할 때에는 상사의 승인을 받아야 하고, 외출은 근무시간 종료 이전에 근무 장소로 복귀하는 것을 원칙으로 한다고 규정되어 있다.

한편 「취업규칙 시행세칙 규정」 3.(근태관리)에 따르면 소속장은 소속직원의 근태상황을 관리하여야 하며 근태주관부서는 근태상황을 확인·점검하고, 같은 규정 4.(근태계 제출)에 따르면 각종 근태계의 제출은 전산시스템의 소정 양식에 따라 전자결재에 의한 승인을 득하는 방법으로 함을 원칙으로 한다고 되어있다.

아울러 ●●●●시스템¹⁾ 내 ‘제반근태계’의 ‘외출/태아검진 신청’ 화면에서는 [그림 1]과 같이 외출 신청에 대하여 ‘과거일자 및 과거시간 신청 불가, 일 3시간 한도 다중 신청 가능, 근무시간 종료 이전에 복귀하는 것을 원칙으로 한다’고 안내하고 있다.

[그림 1] ‘외출/태아검진 신청’ 화면의 안내 사항

외출/태아검진 내용

문서번호: [] 신청일자: 2024.11.27

신청구분: ☐ 외출 ☐ 태아검진

외출/태아검진 시간: 2024.11.27 [00] 시 [00] 분 부터 [00] 시 [00] 분 ☐ 외출/태아검진 시간 체크

외출/태아검진 사유: []

첨부파일: []

안내

1. 과거일자 및 과거시간 신청 불가
2. 외출의 경우 일 3시간 한도 다중 신청 가능
3. 태아검진의 경우 아래 기준대로 사용하시기 바랍니다.
 - ① 임신 28주까지 : 4주마다 1회
 - ② 임신 29주~36주까지 : 2주마다 1회
 - ③ 임신 37주 이후 : 1주마다 1회
4. 외출의 경우 근무시간 종료 이전에 복귀하는 것을 원칙으로 함.

자료: 사내 ●●●●시스템의 ‘외출/태아검진 신청’메뉴 화면 일부 재구성

그리고 「취업규칙 규정」 2.4.3(연차 유급휴가)에 따르면 연차유급휴가 계산 기간은 전년도 입사일로부터 당해년도 입사일 전일까지이고 회사는 연차유급휴가 계산기간 중 80% 이상 출근한 직원에게 15일의 연차유급휴가를 부여하며, 3년 이상 계속하여 근무한 직원에 대하여는 15일의 기본휴가 일수에 최초 1년을 초과하는 계속근로연수 매 2년에 대하여 1일을 가산하되 총 휴가일수는 25일을 한도로 하고, 직원의 자의의사에 따라 적절히 사용할 수 있으며, 반일 단위로 분할하여 사용할 수 있다고 규정되어 있다.

한편 「공무원 복무규정」과 한국전력공사 등 5개 공기업의 경우, [별표] ‘개인적 상병의 질병휴가 관련 공무원 복무규정 및 5개 공기업의 규정 및 지침 현황’과 같이 질병으로 인한 지참·조퇴·외출 시 누계 8시간을 질병휴가 1일로 계산

1) 인사·근태·급여정보 등을 제공하는 easy-O 시스템의 인사분야 메뉴 통칭

하고, 경우에 따라 연차로 계산하거나 급여를 감액하도록 규정하여 외출 및 조퇴 제도를 운영하고 있다.

따라서 직원은 질병이나 기타 부득이한 사유의 경우 ●●●●시스템에 등록한 후 소속장의 승인을 받아 근무시간 중 조퇴 또는 외출할 수 있고, 외출은 3시간을 한도로 근무시간 종료 이전에 근무장소로 복귀하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사를 통해 ○○○○년부터 ○○○○년 x월까지 청구된 xx,xxx건의 외출과 조퇴의 사용 실태를 분석한 결과 [표 1]과 같이 대부분 질병(약 xx%)과 개인 용무(약 xx%)를 위해 사용된 것으로 확인되었고, 그 세부 내역을 점검한 결과 불명확한 규정과 사용지침의 미비로 다음과 같은 문제점이 발견되었다.

[표 1] 외출 및 조퇴 사용 현황

기간: ○○○○년 ○월~년 ○월 (단위: 건, %, 시간)

사용 사유	외출				조퇴				계(외출+조퇴)			
	건수		시간		건수		시간		건수		시간	
질병	xx,xxx	xx.x%	xx,xxx	xx.x%	xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%	xx,xxx	xx.x%	xx,xxx	xx.x%
개인용무	x,xxx	xx.x%	xx,xxx	xx.x%	xx	xx.x%	xxx	x.x%	x,xxx	xx.x%	xx,xxx	xx.x%
가족돌봄	x,xxx	x.x%	x,xxx	x.x%	xx	x.x%	xx	x.x%	x,xxx	x.x%	x,xxx	x.x%
사택	x,xxx	x.x%	x,xxx	x.x%	x	x.x%	x	x.x%	x,xxx	x.x%	x,xxx	x.x%
회사업무	x,xxx	x.x%	x,xxx	x.x%	x	x.x%	x	x.x%	x,xxx	x.x%	x,xxx	x.x%
계	xx,xxx	-	xx,xxx	-	xxx	-	x,xxx	-	xx,xxx	-	xx,xxx	-

자료: 사내 ●●●●시스템의 근태정보 내역 재구성

가. 질병과 관련하여 사용된 외출·조퇴의 경우

질병과 관련하여 사용된 외출·조퇴 xx,xxx건에 대한 사용 시간, 인원, 횟수에 대해 분석한 결과 [표 2]와 같이 총 x,xxx명²⁾(전 직원의 약 xx%)이 사용하였고, 이 중 연평균 x일(누적 x시간 기준) 이상 외출·조퇴를 이용하여 휴업한 인원은 총 xxx명(xx.x%)으로 확인되었다.

2) ○○○○. ○. ○○. 현원 x,xxx명 기준 xx.x%

[표 2] 질병을 사유로 외출·조퇴 사용자 현황

기간: ○○○○년 ○월~○○○○년 ○월

(단위: 명, %)

구분	연평균 사용일수 ³⁾ 기준 인원							사용 횟수 기준(x년 누적) 인원						
	x일 이하		x일이상~x일 이하		x일 초과		계	xx건 이하		xx~xx건		xx건 이상		계
인원수	x,xxx명	xx.x%	xxx명	xx.x%	x명	x.x%	x,xxx명	x,xxx명	xx.x%	xxx명	xx.x%	xxx명	x.x%	x,xxx명

주: 누적 사용 x시간을 x일로 환산한 연평균 일수[연평균 사용일수=(x년간 총 사용 시간)/xH/x.xx년]

자료: 사내 ●●●●시스템의 근태정보 내역 재구성

이 중 특정 직원은 질병을 이유로 감사기간 동안 총 xxx회(xxx.x시간)의 외출을 사용하여 누적 xx.x일(연평균 약 xx일)을 휴업하였고, 특히 ○○○○년도에는 총 xx회(누적 xxx.x시간)를 사용하여 x년간 질병으로 약 xx.x일을 휴업하면서 별도의 □□휴가는 사용하지 않은 것으로 확인되었다.

더불어 [표 2]와 같이 누적 사용 시간으로 연 x일³⁾을 초과하여 외출이나 조퇴를 사용한 인원이 전 직원의 xx.x%⁴⁾에 달하는 것으로 확인되어 [표 2] 및 위 특정 직원과 같은 사례는 외출·조퇴의 사용과 관련하여 사용 목적·한도 등에 대한 명확한 규정이나 지침이 없어 발생된 것으로 판단된다.

직원이 질병으로 인해 정상적인 업무가 어려울 경우 회사가 ◇◇◇◇◇◇(□□휴가)를 부여하고 있음에도 질병의 사유로 외출이나 조퇴를 허용하는 목적은 사용단위가 x일 이상인 □□휴가를 신청할 정도는 아니지만 병원 진료, 짧은 휴식 등이 필요한 비교적 경미한 질병일 경우에도 직원이 업무를 원활히 수행할 수 있도록 회복을 지원하기 위함이라고 사료된다. 그러므로 [별표] ‘개인적 상병의 □□휴가 관련 공무원 복무규정 및 x개 공기업의 규정 및 지침 현황’처럼 질병을 원인으로 외출이나 조퇴를 사용할 경우 누적 사용 시간을 합산하여 □□휴가로 전환되도록 산정기준을 수립할 필요가 있다고 판단된다. 더불어 질병의 사유로

3) 감사 기간 내 각 연도 기준(개인별 연차계산기간(□□휴가 산정 기준일) 기준 연도가 아님)

4) ○○○○. ○. ○○. 현원 x,xxx명대비 [표 2]의 연평균 x일 이상 사용자 xxx명의 비율

외출·조퇴를 신청할 경우 사용 목적·한도 등에 대하여 명확한 지침을 수립하여 직원이 질병으로 외출·조퇴 사용 시 제도를 유용하게 이용하면서 근거없이 과다하게 이용하는 사례를 방지하기 위한 방안을 마련하여 이를 규정화할 필요가 있다고 판단된다.

나. 질병 외 기타 용무와 관련하여 사용된 외출·조퇴의 경우

한편 개인적 용무로 사용된 외출·조퇴 x,xxx건에 대하여 사용 사유를 점검한 결과 [표 3]과 같이 관공서·은행 방문의 용무로 약 xx%, 기타 용무로 약 xx%가 사용된 것으로 확인되었고, 이 중 기타 용무에 대한 사유는 조문·병문안(지인·친척·부서원 등), 차량정비·수리, 부동산 방문·계약, 기타 수리(휴대폰·자택·가전 등), 물품 구매(도서·안경 등), 우편물 발송·수령, 면허·자격증 시험, 사유 미기재 개인 용무(xxx건) 등으로 확인되었다. 특히 일부 직원은 조부 기제사 준비, 자택 및 차량 수리, 음주운전 특별 교육 등을 사유로 조퇴하고, 수강 신청, 자녀학원 면담, 친구 만남을 사유로 외출한 사례도 확인되었다.

[표 3]개인적 용무로 사용된 외출/조퇴의 주요 내역

기간: 〇〇〇〇년 〇월~〇〇〇〇년 〇월 (단위: 회, 시간, %)

사용 사유	외출				조퇴				계(외출+조퇴)			
	횟수		시간		횟수		시간		횟수		시간	
관공서 은행	x,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%	x	x.x%	x	x.x%	x,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%
기타용무	x,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%	xx	xx.x%	xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%
조문	x,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%	-	-	-	-	x,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%
차량	xxx	x.x%	xxx	x.x%	x	x.x%	xx	x.x%	xxx	x.x%	xxx	x.x%
계	x,xxx	-	0	-	xx	-	xxx	-	x,xxx	-	x,xxx	-

자료: 사내 ●●●●시스템의 근태정보 내역 재구성

「취업규칙 규정」 2.3.3.(조퇴 및 외출)에 따른 ‘기타 부득이한 사유’라 함은 통상

적으로 ‘개인의 의지나 통제 밖에서 발생하는 특정 상황이나 예기치 못한 상황에서 불가피하게 어떤 행동이나 결정이 이루어져야만 하는 사유’를 뜻한다고 사료된다. 그러나 [표 3]과 같이 질병외의 개인용무로 사용된 외출 및 조퇴 사유의 대부분이 규정에서 정한 ‘부득이한 사유’로 보기에 부정적이라고 판단된다.

한편 감사기간 동안 외출의 개인별 누적 사용 시간 및 신청 횟수를 점검한 결과 [표 4]와 같이 사용횟수·시간의 누적 실적을 기준으로 상위 xx인 중 x인이 같은 부서 소속이었고 이 중 x인은 사용횟수·시간 실적 모두 상위 xx인에 포함된 것으로 확인되었으며, 특히 최다 사용자는 x년 x개월 동안 총 xxx회, 누적 xx.x일 외출을 사용하여 휴업한 것으로 확인되었다. 따라서 [표 4]와 같이 일부 직원과 부서에서 외출이 과다하게 사용된 사실은 외출이 상사의 승인만으로 허용된다는 제도의 미비점을 이용한 것으로 판단된다.

[표 4]외출의 개인별 사용 실적(상위 xx인)

기간: ○○○○년 ○월~○○○○년 ○월 (단위: 회, 시간, 일)

순위	사용시간 기준 실적				사용 횟수 기준 실적				비고
	신청 횟수		사용 시간 및 일수		신청 횟수		사용 시간 및 일수		
	누적 횟수	연평균 횟수	누적 시간	누적 일수	누적 횟수	연평균 횟수	누적 시간	누적 일수	
1	xxx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	xxx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	·동일인 (굵은 글자 표기) ·동일부서소속 (청색 글자 표기)
2	xxx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	xxx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	
3	xx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	xxx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	
4	xxx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	xxx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	
5	xx회	xx.회	xxx.x시간	xx.x일	xxx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	
6	xx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	xxx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	
7	xxx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	xxx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	
8	xx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	xx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	
9	xx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	xx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	
10	xx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	xx회	xx.x회	xxx.x시간	xx.x일	

자료: 사내 ●●●●시스템의 근태정보 내역 재구성

과거와 달리 특별한 경우를 제외하면 온라인으로 은행이나 관공서 업무처리가

대부분 가능하여 [표 3]과 같이 해당 업무를 위해 잦은 외출이 필요하다고 보기 어렵고, 은행·관공서 업무를 포함하여 조문, 차량수리, 물품구입, 가사 등의 용무가 근무시간을 이용하여 처리해야만 하는 ‘부득이한’ 경우라고 보기 어려운 사적인 용무라고 판단되므로 이 경우에는 근무시간 선택제나 연차휴가를 사용하여 해당 업무를 처리하는 것이 타당하다고 사료된다. 그러나 연차휴가는 반일 단위로만 분할하여 사용할 수 있도록 규정되어 있는 반면, 외출과 조퇴에 있어서는 사용 한도나 사유의 정함이 없어 위와 같은 사례가 발생되었다고 판단된다.

따라서 x시간 이하로 소요되는 개인적 용무에 대하여 연차휴가를 사용할 수 있는 규정이 존재치 않는 점이 위와 같이 외출·조퇴가 부적정하게 사용된 것과 상당한 관계가 있다고 판단된다. 그러므로 연차휴가의 분할사용 단위의 축소, 연차휴가의 사유로 외출이나 조퇴를 사용하였을 경우 누적 시간이 연차휴가 분할사용 단위 시간(x시간, x시간)에 이르면 연차휴가로 전환하는 등 직원이 제도의 목적에 맞게 규정을 준수하며 개인적 용무도 볼 수 있도록 일과 생활의 균형을 지원하는 방안을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

다. 명확한 근태 규정이 존재함에도 외출·조퇴를 사용한 경우

[표 1]과 같이 외출·조퇴 총사용 건수의 약 xx%는 회사 업무, 자녀 돌봄 등을 위해 사용된 것으로 확인되어 근거리 출장, 자녀돌봄휴가 등 명확한 근태 규정이 존재함에도 외출 또는 조퇴를 사용한 것은 부적정하다고 판단된다. 이 또한 위가. 나. 항과 마찬가지로 외출과 조퇴에 대한 명확한 사용 지침이나 규정이 미비하여 발생한 사례라고 판단된다.

관계부서 의견 □□□□□(◇◇◇)는 외출·조퇴와 관련한 오남용 사례와 실태를

충분히 파악하고 있고 개선의 필요성을 공감하나, 관련 사항은 노조 합의 사항이므로 제도의 개선과 감사실의 이전 처분 등을 이행하기 위해 노조와 끊임없는 협의 등 여러 방면으로 노력 중이나 해당 사항이 합의에 도달하지 못하고 있는 실정을 감안하여 주길 바라며, 외출·조퇴 제도의 개선을 위해 계속 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□장은 직원이 외출과 조퇴를 사용할 때 질병 또는 개인적 용무의 사유에 따라 누적시간을 해당 휴가(□□휴가, 연차휴가, 기타 ◇◇◇◇◇◇ 등)에 반영하고 외출·조퇴·◇◇◇◇◇◇의 사용지침을 명확히 하는 등 직원이 외출과 조퇴 제도를 운영 목적에 맞게 규정을 준수하며 유용하게 사용할 수 있도록 일과 생활의 균형을 지원하는 실효성 있는 방안을 마련하기 바랍니다.(통보)

[별표]

개인적 상병의 휴가관련 복무규정 및 5개 공기업의 규정 및 지침 현황

기관명	규정 및 운용 현황
     복무규정	• 사용사유: ① 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 ② 감염병에 걸려 그 공무원의 출근이 다른 공무원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때 • 일수기준: 연 60일 이내, 연간 6일을 초과하는 병가일수는 연가 일수에서 뺄, 다만 의사의 진단서가 첨부된 병가일수는 연가일수에서 빼지 아니함 • 진단서 첨부 기준: 병가일수가 연간 6일을 초과하는 경우 의사의 진단서 첨부 • 질병으로 인한 지각·조퇴·외출: 누계 8시간을 연가 1일로 계산하되 연간 6일을 초과하는 경우는 병가일수에 산입하지 아니함
    	• 사용사유: ① 직원이 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요한 경우 ② 감염병에 걸려 출근 시 전염의 우려가 있는 경우 • 일수기준: ① 일반적 질병 또는 부상으로 연 60일, 연차유급계산기간에 따름 ② 진단서의 치료기간 내에서 휴가 사용(사후첨부 가능) ③ 증빙자료를 제출하지 못할 경우 연차유급휴가에서 차감, 연차유급휴가가 남지 않은 경우 급여에서 감액 • 진단서 첨부 기준 ① 질병의 사유로 1주일 이상 결근시 「의료법」 제17조에 의하여 교부받은 진단서 제출 ② 연간 누계 6일까지 증빙자료 제출 없이 사용 가능 ③ 7일째 되는 시점부터 「의료법」 제17조에 따라 교부된 진단서 또는 의료비 영수증 등의 증빙자료 제출 ④ 동일한 사유의 질병휴가는 최초 제출한 진단서로 갈음 가능 • 분할 사용 가능 여부: 통상근무자는 30분 단위, 교대근무자는 일단위로 사용가능 • 질병휴가 사용이 불가능한 경우 ① 「의료법」 제17조에 따라 교부된 진단서 또는 의료비 영수증 발급이 어려운 경우 ② 무증상 진료예약, 수술 후 정기검사(진단서 치료기간 내인 경우 가능), 질병예방 목적의 검사 등
    	• 사용사유: ① 업무외의 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 다할 수 없을 때 ② 전염병에 걸려 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때 • 일수기준: ① 연 60일 부여 ② 증빙 미제출 시 무계결근으로 처리 • 진단서 첨부 기준: ① 2일이내의 질병휴가: 진료비영수증 또는 진료확인서를 휴가 복귀 후 1주일 이내에 제출 ② 3일 이상의 질병휴가: 의료법 제17조에 의하여 교부된 진단서 제출 ③ 증빙을 기한내 제출하지 않을 경우 소명서 요구, 합리적 사유로 부서장이 인정할 경우 제출기한 연장 가능 • 질병휴직: 「의료법」 제3조의 의료기관 및 「국민건강보험법」 제42조의 요양기관에서 발행한 진단서나 휴직사유를 증빙할 수 있는 자료 제출
    	• 사용사유: ①부상 또는 질병으로 출근이 불가능한 때 • 일수기준: ① 연 60일 부여(회사의 인정을 받은 경우) ② 진단서를 제출하지 않은 휴가 사용시 연간 누계 6일을 초과할 수 없음 • 진단서 첨부 기준: 연속 3일이상 질병휴가 신청 시 병원급 진단서 첨부 • 질병휴직: ① 「의료법」 제3조의 2 또는 제3조의 3에 따른 치료기간을 예정한 진단서 제출 ② 복직 시에는 정상적인 근무가 가능하다는 진단서(완치확인 소견서 등) 제출
    	• 사용사유: 업무외의 질병 또는 부상 • 일수기준: 연간 누계 60일 부여 • 진단서 첨부 기준: 7일 이상일 경우 치료기간을 예정한 회사 지정병원·공의 또는 종합병원의 진단서를 반드시 제출 • 질병휴직: 신체/정신상의 장애로 장기 요양이 필요할 때, 치료기간을 예정한 회사

기관명	규정 및 운용 현황
	지정병원·공의·전문병원(수술과 수술에 수반되는 입원이 동반되는 경우로 한정) 또는 종합병원의 진단서를 반드시 제출
▽▽▽▽▽	• 사용사유: ① 질병 또는 부상으로 출근치 못하였을 경우 • 일수기준: ① 연차휴가계산기간의 1년 중 60일 이내 부여 ② 병이나 부상으로 인한 지참, 조퇴, 외출의 경우 누계 8시간을 병가1일로 계산(8시간 미만의 잔여시간은 계산하지 않음) • 진단서 첨부 기준: 1주일 이상일 경우 치료기간을 예정한 의사의 진단서 첨부

자료: 국가공무원 복무규정 및 복무알리오시스템(●●●●●) 공시자료(취업규칙 및 세칙) 재구성